

SAHARUDIN BIN FARDHI

lwn.

SAFIAH BINTI FARDHI

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA YA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Tuan Haji Othman Bin Ibrahim (Ahli Panel)

6 November 2019/20 Rabiulawal 1442H

Kes Rayuan No. : 10000-041-0051-2019

Rayuan Terhadap Keputusan Bantahan Awal dalam Tuntutan Pengesahan Hibah

Peguam Syarie Perayu: Irsamuddin Bin Ikhsan daripada Tetuan Irsamuddin Fitri & Associates.

Peguam Syarie Responden: Wan Amir Akram Bin Zainal Abidin daripada Tetuan Amir & Elly

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Rayuan ini adalah terhadap keseluruhan keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Permohonan No. 10100-041-0802-2018 bertarikh 27 Mei 2019. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan perintah bahawa:

“ ...

1. *Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan Seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*
2. *Mahkamah memerintahkan Kes Saman No. 10100-044-0605-2018 hendaklah ditutup dan dibatalkan.*
3. *Mahkamah memerintahkan Perintah Injunksi Tegahan yang telah diputuskan pada 20.02.2019 melalui Permohonan No. 10100-032-0719-2018 hendaklah dibatalkan.*
4. *Mahkamah memutuskan kos diawardkan kepada Pemohon sebanyak RM2500.00. “*

2) Perayu (Responden) tidak berpuashati dengan keputusan tersebut telah memfailkan Notis Rayuan pada 3 Jun 2019 dan mengemukakan tiga (3) alasan rayuan pada 18 Oktober 2019 iaitu:

- 2.1 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta tentang tuntutan dan jenis Perintah yang dituntut oleh Perayu dalam Pernyataan Tuntutan bertarikh 13 September 2018 dalam kes Pengesahan Hibah (Kes Induk) melalui Saman No. 10100-044-0605-2018.

- 2.2 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang di mana kes pengesahan hibah yang difailkan oleh Perayu melalui Saman No. 10100-044-0605-2018 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam adalah bidangkuasa khusus yang diperuntukkan kepada Mahkamah Tinggi Syariah sahaja.
- 2.3 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi Hukum Syarak di mana pengesahan hibah yang difailkan oleh Perayu dalam Saman No. 10100-044-0605-2018 adalah melibatkan pemberian hibah dan ianya perlu disahkan mengikut hukum syarak sama ada ianya selari dengan rukun-rukun (termasuk al-qabd) hibah atau sebaliknya.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH

3) Perayu dan Responden merupakan anak kandung kepada Allahyarhamah Himpan @ Amanah Binti Haji Abd Samad. Si mati telah meninggal dunia pada 13 Mei 2014 kerana sakit tua. Si mati mempunyai tujuh (7) orang anak yang bernama Rokiah Binti Pardhi (No. K/P: 530722-10-5006), Jamari Bin Pardhi (No. K/P: 570310-10-5840), Safiah Binti Pardhi (No. K/P: 581007-10-5840), Saidah Binti Pardhi (No. K/P: 620416-10-6720), Marsidah Binti Pardhi (No. K/P: 640413-10-5990),

Juminah Binti Pardhi (No. K/P: 550401-10-59986) dan Saharudin Bin Pardhi (No. K/P: 690327-10-5033).

4) Si mati telah meninggalkan sebidang tanah yang dipegang di bawah Hakmilik Geran Mukim No. GM2325, Lot 2811, Tempat 5 ½ Mile Jalan Kebun, Mukim Klang, Daerah Klang, Negeri Selangor.

5) Pada 9 Mac 2015, Perayu telah memfailkan Petisyen melalui Borang A di bawah Seksyen 8 Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 di Pejabat Harta Pusaka Kecil di Unit Pembahagian Pusaka Selangor Tengah, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan).

6) Perbicaraan Harta Pusaka Kecil dan Pembahagian melalui Guaman No. JKPTG/PK/10/01/0161/2015 telah dijalankan pada 3 Jun 2015 dan selanjutnya satu Borang E Perintah Pembahagian bertarikh 3 Jun 2015 telah dikeluarkan. Perbicaraan tersebut telah dihadiri oleh kesemua ahli waris yang terdiri daripada Perayu dan adik beradik yang telah dinamakan sebagai Defendan-Defendan dalam kes induk.

7) Pejabat Tanah berkaitan telah mendaftarkan pindahmilik kepada setiap waris mengikut Perintah Pembahagian dan setelah proses pewartaan, Surat Hakmilik No. GM 2325, Lot 2811, Tempat 5 ½ Mile,

Jalan Kebun, Mukim Klang, Negeri Selangor telah dikeluarkan oleh Pejabat Tanah dan Daerah Klang pada 30 Disember 2016.

8) Pada 13 September 2018 iaitu setelah 3 tahun berlalu selepas pengeluaran Perintah Pembahagian tersebut, Perayu telah memfailkan satu kes tuntutan pengesahan hibah melalui Saman No. 10100-044-0605-2018 ke atas tanah tersebut kerana Responden mendakwa bahawa wujudnya lafaz hibah secara lisan yang didakwa disokong oleh suatu suratcara hibah yang mana si mati telah menghibahkan $\frac{2}{3}$ bahagiannya di dalam tanah tersebut kepada waris-waris mengikut pecahan pembahagian dengan bahagian lelaki adalah $\frac{7}{48}$ dan bahagian perempuan adalah $\frac{2}{24}$ kecuali Saidah Binti Pardhi yang menerima sebanyak $\frac{3}{24}$ bahagian Hibah.

9) Perayu menyatakan telah terdapat salah faham pada bahagian Geran Tanah yang telah dikeluarkan oleh Unit Pembahagian Pusaka Selangor Tengah, di bawah Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Akta 98) yang tidak mengeluarkan geran tanah mengikut bahagian hibah bagi setiap penerima hibah yang mana telah diberikan lebih awal oleh si mati kepada penerima hibah sebelum Geran Tanah Baru dikeluarkan. Semua pihak penerima hibah telah bersetuju dengan meletakkan bahagian hibah yang telah diberikan oleh si mati untuk dimasukkan ke dalam geran tanah yang dimohon. Bagaimana proses

pendengaran untuk perintah pembahagian berkaitan harta pusaka si mati yang berlaku dan diputuskan oleh Pegawai Tadbir Harta Pusaka Kecil adalah berbeza dengan keputusan yang telah dipersetujui oleh pihak-pihak penerima untuk dibahagiakan bahagian tanah tersebut mengikut bahagian hibah yang telah ditetapkan oleh si mati.

10) Perayu menyatakan bahawa semasa pendengaran pembahagian tersebut, kesemua waris telah memberikan kata putus dan persetujuan kepada Pegawai Tadbir untuk menggunakan persetujuan kesemua waris namun setelah Geran Tanah tersebut keluar, ianya ternyata berbeza dengan bahagian asal yang dipersetujui oleh pihak-pihak penerima hibah. ^{Perayu} Responden tidak membangkitkan isu hibah semasa perbicaraan pusaka kerana yakin bahawa apabila geran tanah dikeluarkan maka ia adalah sama dan serupa seperti persetujuan bahagian yang telah disepakati oleh pihak-pihak penerima hibah dalam pendengaran kes tersebut. Namun, geran tanah yang diperolehi jelas berbeza dengan bahagian tanah hibah yang dipersetujui. Justeru, ^{Perayu} Responden menyatakan bahawa Perintah Pembahagian dan pendaftaran kesemua waris di dalam Hak Milik tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang kerana bahagian dalam geran tanah tersebut berbeza dengan persetujuan pihak-pihak.

11) Responden pula telah memohon untuk mengetepikan/membuang/membatalkan Saman dan Pernyataan Tuntutan Pengesahan Hibah yang difailkan oleh Perayu melalui Permohonan No. 10100-041-0802-2018 atas alasan bahawa:

11.1 Proses Perbicaraan di Unit Pembahagian Pusaka telah selesai dan Perintah Pembahagian bertarikh 3 Jun 2015 telah dikeluarkan. Pembahagian tersebut adalah berdasarkan persetujuan kesemua ahli waris semasa perbicaraan. Malahan proses turun milik/ pindah milik daripada si mati kepada ahli waris telah sempurna dan telah didaftarkan di dalam buku daftar dan hak milik tanah tersebut. Perintah Pembahagian tersebut adalah susulan daripada Petisyen yang difailkan oleh Perayu di dalam Guaman Pembahagian No. JKPTG/PK/10/01/0161/2015 Tahun 2015.

11.2 Perayu tidak pernah membangkitkan isu kewujudan dan pemberian hibah oleh si mati kepada Responden dalam perbicaraan di hadapan Unit Pembahagian Pusaka Kecil, sebaliknya mengesahkan persetujuannya kepada Pentadbir Tanah semasa perbicaraan tersebut. Oleh itu Perayu telah terhalang daripada memfailkan tuntutannya disebabkan prinsip “tanaqudh” serta doktrin *res judicata* dan *estoppel*

yang terpakai bagi menolak tuntutan Perayu dalam Saman induk.

11.3 Perayu telah tersalah arah dan menyalahgunakan proses Mahkamah dengan memilih forum di sini untuk memutuskan tuntutan beliau sedangkan perintah dari forum yang sah dan kompeten berdasarkan Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 masih berkuatkuasa sehingga kini. Malah, prinsip Hakmilik Tidak Boleh Sangkal (*indefeasibility of title*) terpakai memandangkan pindah milik telah didaftarkan pada Hakmilik Tanah tersebut menurut Perintah Pembahagian tersebut.

12) YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah menerima permohonan bantahan awal Responden atas alasan bahawa Mahkamah Syariah tidak ada bidangkuasa untuk membatalkan Perintah Pembahagian yang telah dibuat oleh Pegawai Pemungut Hasil Tanah kerana undang-undang yang terpakai bagi pentadbiran dan pengurusan harta pusaka di Pejabat Pusaka Kecil adalah Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1995 [Akta 98] berdasarkan rujukan pada Seksyen 16(1) dan Seksyen 29 (1).

Seksyen 16(1)

Perintah pembahagian hendaklah dibuat dengan segera oleh pemungut dan hendaklah berada di pejabatnya bagi tempoh dalam masa notis rayuan boleh diberi dan jika notis rayuan di bawah Seksyen 29 telah diberikan, hendaklah terus berada di pejabat itu sehingga rayuan itu ditarik balik atau diputuskan, dan hendaklah jika perlu dipinda atau dibuat semula menurut keputusan rayuan. Pemungut hendaklah kemudian mengatur bagi perintah itu setakat mana yang berkenaan dengan tanah untuk didaftarkan sebagaimana yang perlu dan hendaklah bertindak di bawah Subseksyen (3) jika terpakai.

Seksyen 29 (1)

Tertakhluk kepada peruntukan-peruntukan lain Akta ini dan kepada Subseksyen (5) mana-mana orang yang terkilan oleh apa-apa perintah keputusan atau tindakan yang dibuat oleh seorang Pemungut di bawah Akta ini boleh merayu di Mahkamah Tinggi.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

13) Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim

Bicara. Dalam rayuan ini kami mendapati Perayu telah mengemukakan tiga alasan rayuan sebagaimana berikut:

- 13.1 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta tentang tuntutan dan jenis Perintah yang dituntut oleh Perayu dalam Pernyataan Tuntutan bertarikh 13 September 2018 dalam kes Pengesahan Hibah (Kes Induk) melalui Saman No. 10100-044-0605-2018.
- 13.2 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang di mana kes pengesahan hibah yang difailkan oleh Perayu melalui Saman No. 10100-044-0605-2018 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam adalah bidangkuasa khusus yang diperuntukkan kepada Mahkamah Tinggi Syariah sahaja.
- 13.2 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi Hukum Syarak di mana pengesahan hibah yang difailkan oleh Perayu dalam Saman No. 10100-044-0605-2018 adalah melibatkan pemberian hibah dan ianya perlu disahkan mengikut hukum syarak sama ada ianya selari dengan rukun-rukun (termasuk al-qabd) hibah atau sebaliknya.

14) Berdasarkan alasan rayuan yang telah dikemukakan oleh Perayu kami berpendapat bahawa Perayu telah tersalah arah atau tersasar dalam merangka atau membina alasan rayuan kerana alasan rayuan yang dikemukakan tidak menjurus kepada isi penghakiman permohonan bantahan awal yang diputuskan oleh YA Hakim Bicara. Ketiga-tiga alasan rayuan yang dikemukakan oleh Perayu adalah memfokus kepada isu-isu dalam tuntutan kes induk (pengesahan hibah) sedangkan kes induk dalam rayuan ini telah dibatalkan oleh YA Hakim Bicara dan perbicaraannya tidak diteruskan disebabkan terdapat halangan yang melibatkan persoalan awalan yang telah ditimbulkan oleh Responden berkaitan keesahan Perintah Pembahagian yang dikeluarkan oleh Pegawai Pemungut dan bidangkuasa Mahkamah Syariah untuk membetul atau membatalkan perintah tersebut. Kami melihat bahawa kesilapan Perayu dalam membina alasan rayuan ini merupakan kesilapan yang bersifat *fatal* kerana alasan rayuan dan hujahnya telah tersasar dari kes yang hendak dirayu.

15) Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa proses pembinaan alasan rayuan adalah proses yang sangat penting kerana Perayu semasa pendengaran rayuan hanya dibenarkan berhujah bersandarkan alasan rayuan yang diplidkan sahaja. Kegagalan Perayu mengenal pasti isu sebenar atau yang relevan akan mengakibatkan

Perayu tersalah dalam membina alasan rayuan dan sekaligus mengakibatkan hujah Perayu tersasar dan kesannya Perayu akan gagal menunjukkan kepada Mahkamah akan kekhilafan YA Hakim Bicara. Oleh itu apa yang dapat disimpulkan oleh Mahkamah ialah tidak ada isu yang perlu dipertimbangkan kerana rayuan Perayu adalah tidak bermerit. Peruntukan berkaitan perkara ini dijelaskan dengan nyata di bawah peruntukan Seksyen 141 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Seksyen 141. Alasan rayuan

(2) Tiap-tiap alasan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta yang mengenainya rayuan itu dibuat dan, kecuali dengan kebenaran Mahkamah yang mendengar rayuan itu, perayu tidak boleh dibenarkan semasa pendengaran rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu.

16) Selain daripada itu rekod rayuan yang dikemukakan dalam rayuan ini adalah melibatkan Rekod Rayuan berkaitan prosiding Bantahan Awal dan bukannya melibatkan rekod rayuan bagi prosiding kes tuntutan induk. Keadaan ini akan mengakibatkan Perayu tidak dapat menunjukkan kepada Mahkamah Rayuan bukti-bukti kekhilafan-kekhilafan fakta atau undang-undang yang telah dilakukan oleh YA

Hakim Bicara dan sekaligus akan memberi kesan terhadap hujah yang akan dikemukakan semasa pendengaran rayuan. Harus diingat bahawa di peringkat rayuan, hujah pihak-pihak adalah sangat penting untuk membuktikan kekhilafan Hakim Bicara. Ini bererti tanpa hujah maka pihak-pihak adalah gagal dalam menunjukkan kekhilafan Hakim Bicara dan hujah pula mestilah terhad dalam skop isu-isu yang telah dikenal pasti di peringkat awal pembinaan alasan rayuan.

17) Dengan hormatnya kami ingin menyatakan bahawa kepentingan hujah di peringkat rayuan telah ditegaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Pulau Pinang dalam kes **(Siti Habsah Binti Yusof Lawan Mohd Nizam Bin Sadarudin, kes rayuan no. 07000-057-0002-2010)** yang menyatakan:

“proses penghujahan adalah proses yang amat penting dalam prosiding rayuan. Ini kerana hanya melalui proses penghujahan sahaja, pihak Perayu boleh menunjukkan bahawa telah berlaku kekhilafan fakta dan/atau undang-undang oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Oleh itu apabila Perayu mengatakan Mahkamah Tinggi Syariah terkhilaf, ia adalah suatu dakwaan yang mesti dibuktikan melalui proses penghujahan. Ia sama seperti dakwaan-dakwaan lain di dalam sesuatu perbicaraan. Bezanya adalah dalam kes perbicaraan, dakwaan dibuktikan melalui proses mengemukakan keterangan sama ada dokumentar atau saksi-saksi, manakala dalam kes rayuan pembuktian kekhilafan Mahkamah adalah melalui penghujahan dengan

merujuk kepada fakta-fakta kes yang terdapat di dalam Rekod Rayuan dan otoriti-otoriti atau Nas-Nas undang-undang dan/atau Hukum Syarak selari dengan kehendak seksyen 73 (1) & (2) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Selangor) 2003.

18) Berbalik semula kepada kes rayuan yang dikemukakan di hadapan kami, persoalan undang-undang yang diulas oleh YA Hakim Bicara di peringkat bantahan ialah sama ada Perintah Pembahagian yang dikeluarkan oleh Pegawai Pemungut masih berkuatkuasa atau tidak; dan jika terdapat kesilapan atau jika terdapat mana-mana orang yang terkilan dengan perintah tersebut adakah Mahkamah Syariah berbidangkuasa untuk membatalkan Perintah Pembahagian tersebut atau sebaliknya. Persoalan ini telah diulas dengan panjang lebar oleh YA Hakim Bicara dalam penghakimannya di **muka surat 114-134 Rekod Rayuan Terpinda Perayu**. Pada hemat kami, persoalan ini adalah persoalan yang seharusnya dipertimbangkan oleh Perayu dalam membina alasan rayuan untuk diujahkan dalam rayuan ini. Namun sayangnya persoalan ini langsung tidak dinyatakan dalam alasan rayuan Perayu dan sekaligus tidak diujah dalam rayuan ini. Situasi ini memberi gambaran kepada kami bahawa sama ada Perayu benar-benar tersasar dalam membina alasan rayuan atau satu keadaan lagi boleh jadi Perayu sebenarnya bersetuju dengan YA Hakim Bicara berkaitan isu yang dibahaskan di peringkat Bantahan Awal.

19) Dalam rayuan ini, kami mendapati alasan rayuan Perayu adalah merujuk kepada isu yang berbangkit dalam tuntutan kes induk pengesahan hibah. Isu-isu ini adalah tidak relevan dalam rayuan ini kerana tuntutan kes induk telah dibatalkan oleh YA Hakim Bicara ekoran terhalang oleh isu yang dibangkitkan oleh Responden di peringkat Bantahan Awal. Kekhilafan Perayu dalam mengenal pasti isu sebenar dalam rayuan ini menyebabkan alasan rayuan dan hujah yang dikemukakan adalah tersasar dan situasi ini membolehkan kami membuat kesimpulan bahawa rayuan Perayu adalah tidak bermerit.

20) Walau bagaimanapun untuk memuaskan hati pihak-pihak, secara ringkasnya kami ingin menegaskan bahawa kami sebulat suara bersetuju dengan dapatan yang telah dibuat oleh YA Hakim Bicara bahawa Mahkamah Syariah tidak ada bidangkuasa untuk membatalkan Perintah Pembahagian yang telah dibuat oleh Pegawai Pemungut berdasarkan rujukan pada Seksyen 16(1) dan Seksyen 29 (1), [Akta 98]. Mana-mana pihak yang terkilan dengan Perintah Pembahagian yang telah dikeluarkan hendaklah membuat rayuan di Mahkamah Tinggi. Isu berkaitan hibah boleh dirujuk semula ke Mahkamah Syariah berdasarkan perakuan yang dibuat oleh Pegawai Pemungut.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah kedua-dua pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu ditolak.

Dibaca dan ditandatangani oleh;

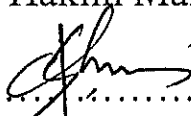


-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



-
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

-
3. 
YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor